(주) KB국민카드 귀중

KB

팀원	팀장

채무자 회생 및 파산(개인 · 기업)용 부채증명 발급 신청서

유 의 사 항

부채 증가 금지

부채증명서 발급 이후 신용카드 및 장기카드대출(카드론) 등 부채가 증가될 경우 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"(이하 "법률"이라 합니다)에 따라 개인회생절차개시 신청이 기각되거나 면책이 불허가 될 수도 있습니다.

기한의 이익 상실

법원의 개인 · 기업회생개시결정이 있는 경우 법률과 신용카드 개인회원 표준약관, 장기카드대출(카드론)약관 및 기업회원약관에 따라 귀하의 모든 신용카드채무는 당연히 기한의 이익이 상실되어 더 이상 정상적인 대출이자 납입이 제한될 수 있습니다.

상계처리

카드사는 법률, 신용카드 개인회원 부속약관 및 기업회원약관에 따라 귀하의 기타채권과 신용카드 채무를 상계처리 할 수 있음을 알려드립니다.

신용카드 거래제한

부채증명서 발급 이후 당사 신용카드 신규발급/한도증액 제한 및 장기카드대출(카드론), 일반대출, 할부금융 등 카드대출 상품 이용이 제한되며, 고객님께서 현재 보유하고 계신 카드 이용한도가 감액될 수 있습니다. 또한, 법원의 개인 · 기업회생개시결정이 있는 경우 신용카드 개인회원 표준약관 및 기업회원약관에 따라 신용카드는 거래정지됩니다.

별제권 행사(경매실행)

법원에 개인회생절차개시 신청을 하더라도 담보권을 가진 금융회사는 별제권*을 가지므로 담보권 행사에는 영향이 없습니다. 따라서 개인회생절차개시 신청에도 불구하고 담보대출이 변제되지 않을 경우 금융회사는 경매실행 등 법적절차를 진행할 수 있습니다. (*담보채권자가 담보물에 대해서는 다른 채권자보다 우선변제를 받을 수 있는 권리)

◈ 개인회생 신청 시 법원의 중지 · 금지명령에 따른 영향

개인회생절차개시 신청이 있는 경우 법원은 개인회생절차개시결정 시까지 개인회생채권을 변제받거나 변제를 요구하는 일체의 행위의 중지 또는 금지를 명할 수 있습니다. 이러한 경우 금융회사는 이자를 수취할 수 없으므로 별제권이 적용되는 담보대출은 연체가 발생할 수 있습니다. [채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제593조]

◈ 개인회생개시결정 시 변제기 도래 간주

법원의 개인회생절차개시결정 시에 기한부채권(모든 대출금)은 변제기가 도래한 것으로 간주되므로 개인회생절차상 채무조정 대상이 아닌 대출금은 상환을 하셔야 하며, 상환하지 아니한 경우 금융회사는 경매 등 담보권 실행절차를 진행할 수 있습니다. [채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제425조, 제581조]

채무자 회생 및 파산 관련하여 부채증명서 발급을 신청합니다. 위 유의사항을 충분히 이해하였으며 신청서 사본을 수령함.

수령인 또는 대리인 : (서명/인)

. . .

신청인 성 명 : (서명/인) 전화번호 :

주 소 :

대리인 성 명 : (서명/인) 전화번호 :

주 소 :

본인확인자	(서명/인)

대리인 개인정보 수집 · 이용 동의서

[개인정보의 수집 · 이용에 관한 사항]

○ 수집 · 이용 목적: 부채증명서 발급 신청 업무

○ 수집 · 이용 항목: 성명, 생년월일, 주소, 연락처(전화번호)

○ 보유 · 이용 기간: **거래종료일(제공요구)로부터 3년**
(단, 다른 관련 법령에 해당되는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름)

귀하는 개인정보 수집 · 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나 거부할 경우 부채증명서 발급이 불가능함을 알려드립니다.

위 개인정보 수집 · 이용 에 동의하십니까? ☐ 동의하지 않음 ☑ 동의함

2024. . . 동의자(대리인) (서명/인)

04503018508